



TRIBUNAL PLENO – SESSÃO DE 26/3/2025
CAUTELAR EM PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO - MUNICIPAL
REFERENDO E JULGAMENTO

Processos: TC-00024913.989.24-0; TC-00024971.989.24-9; TC-00025075.989.24-4; e TC-00025092.989.24-3.

Interessada: Prefeitura Municipal de Campinas.

Representada: SANEPAV Saneamento Ambiental Ltda.; SELLIMP Serviços de Limpeza Ltda.; Soluções Serviços Terceirizados Ltda.; e Partner Manutenção e Terceirização Ltda.

Responsável: Rafael Bernardes Peixoto dos Santos, diretor do departamento de licitações.

Assunto: Representação com pedido de cautelar para a suspensão do certame antes da data designada para a sessão de abertura das propostas, contra o edital de pregão eletrônico n. 331/2024, objetivando a contratação de serviços de manutenção contínua em áreas verdes de praças, parques, próprios públicos, vias e canteiros centrais.

Advogados: Rodrigo Moreno (OAB-SP 155.322); Rodrigo Schiavon Rosatti (OAB-SP 345.880); Alexandre Augusto Lanzoni (OAB-SP 221.328); Bianca Domingues e Silva Vitorino (OAB-SP 277.618); Ricardo Henrique Rudnicki (OAB-SP 177.566); e Luiz Ricardo Ortiz Sartorelli (OAB-SP 248.543);

EMENTA: REPRESENTAÇÕES. CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA (CPC). SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ÁREAS VERDES. DIVERGÊNCIAS INTERNAS NO ATO CONVOCATÓRIO. REPACTUAÇÃO. CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO APLICÁVEL. PROCEDÊNCIA PARCIAL. CORREÇÕES DETERMINADAS.

RELATÓRIO

Em exame, quatro representações formuladas por **SANEPAV Saneamento Ambiental Ltda.**; **SELLIMP Serviços de Limpeza Ltda.**; **Soluções Serviços Terceirizados Ltda.**; e **Partner Manutenção e Terceirização Ltda.** em face do edital de pregão eletrônico n. 331/2024, lançado pela **Prefeitura Municipal de Campinas** objetivando a contratação de serviços de manutenção contínua em áreas verdes de praças, parques, próprios públicos, vias e canteiros centrais.

Registra-se que (i) o edital foi assinado em 02/12/2024; (ii) as representações foram protocoladas neste E. TCE-SP nos dias 11 e 12/12/2024; (iii) a data originalmente designada para a sessão de pregão era 19/12/2024;



(iv) não há notícias de impugnações administrativas dirigidas à entidade promotora do certame; e (v) determinou-se a sustação cautelar do procedimento, em despacho de 13/12/2024, proferido pelo Cons. Antonio Roque Citadini (ev. 11 do TC-00024913.989.24-0).

SANEPAV critica (a) a ocorrência de divergência entre o item 7.1.2.11 do edital, que atribui à futura contratada o fornecimento de materiais e insumos inerentes à conservação de plantas, e a planilha de custos, que não contemplaria referidos materiais e insumos (refere-se, particularmente, a adubo orgânico, terra vegetal, grama em placas, inseticidas, formicidas, adubos químicos e calcário); (b) a ausência de previsão, na planilha orçamentária, do “Programa de Participação nos Resultados (PPR) e do Dia do Trabalhador”, em contrariedade com a norma coletiva aplicável à categoria que foi adotada pela Prefeitura ao orçar seus custos; (c) a existência de “vício na composição do BDI”, que considerou “alíquota de PIS (0.65%) e COFINS (3%) para empresas de lucro presumido”, prejudicando “empresas de regime de lucro real, que possuem alíquotas maiores de PIS (1.65%) e COFINS (7.60%)”; (d) a ausência de previsão, na planilha de custos, dos itens micro trator roçadeira coletora, recicladora com descarte lateral, micro-ônibus e roçadeira costal; e (e) a ausência de previsão, na planilha de custos, de adicional de insalubridade de 20% aplicável ao líder de equipe e ao tratorista (ev. 01 do TC-00024913.989.24-0).

SELLIMP reitera a crítica reproduzida na letra (d) acima e acrescenta seu questionamento sobre (f) a presença de divergência entre os itens 7.1.4.6 e 7.2.4.6 do termo de referência, que preveem a disponibilização dos caminhões que especifica com capacidade de 10.000 litros, enquanto a planilha de custos prevê, para os mesmos veículos, capacidade de 6.000 litros; (g) o item 2.3.2 do Anexo I, intitulado “informações complementares”, que prevê repactuação para “os itens dos serviços que envolvam dedicação exclusiva de mão de obra e cujos valores são regulamentados por convenções coletivas”. Segundo a representante, “as licitantes podem adotar convenções e sindicatos



que lhe forem convenientes”, o que pode fazer com que a “data-base de uma convenção coletiva [...] esteja diferente da data-base das convenções coletivas consideradas pela Administração”; e (h) o item 5.1 do edital, o qual prevê a participação de empresas previamente cadastradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF e credenciadas perante o provedor do sistema “compras.gov”, que desbordariam do contido no art. 66 da Lei 14.133/2021 (ev. 01 do TC-00024971.989.24-9).

Soluções e Serviços Terceirizados apresenta único inconformismo, direcionado (i) à exigência de habilitação técnica consistente na apresentação de registro ou inscrição da empresa licitante no Conselho Regional dos Técnicos Industriais – CRT, que é “órgão alheio ao objeto licitado” (ev. 01 do TC-00025075.989.24-4).

Partner reitera a crítica (i) acima mencionada e questiona (j) a ausência de indicação do prazo para a apresentação do plano de trabalho e do plano de manutenção dos veículos; e (k) a ocorrência de erro, por parte da Administração, no cálculo de dias úteis relativos ao período da contratação (ev. 01 do TC-0025092.989.24-3).

Conforme exposto anteriormente, determinou-se a sustação cautelar do procedimento, em despacho de 13/12/2024, proferido pelo então relator, o e. Cons. Antonio Roque Citadini.

A Prefeitura apresentou suas justificativas para afirmar que: (a) deve ser corrigida a divergência entre o item 7.1.2.11 do edital e a planilha de custos, no sentido de esclarecer que “o Departamento de Parques e Jardins fornecerá os insumos referidos”; (b) “não há representatividade na revisão de custos de mão de obra”, que corresponderia a um acréscimo de “0.0386% no preço estimado de referência caso houvesse sido provisionada a rubrica ‘Dia do Trabalhador da Manutenção de Áreas Verdes’”. Afirmou, ainda, que os instrumentos coletivos “Programa de Participação nos Rendimentos – PPR” e “Participação nos Lucros e Resultados – PLR” não podem ser estendidos à



Administração, por força do art. 135, § 1º da Lei 14.133/2021; (c) não há irregularidade na composição do BDI, que considerou “alíquota de PIS (0.65%) e COFINS (3%) para empresas de lucro presumido, pois as empresas “optantes pelo lucro real sofrem reduções diversas e distintas, através de créditos de PIS e COFINS sobre bens e serviços, custos e despesas operacionais, de acordo com a realidade das empresas, sendo impossível esta estimativa por parte da Administração”; (d) na planilha de custos, “o órgão técnico [da Prefeitura] optou por complementar as informações” referentes aos itens micro-trator roçadeira coletora, recicladora com descarte lateral, micro-ônibus e roçadeira costal, considerando os valores da tabela SINAPI; (e) não há irregularidade na ausência de previsão de adicional de insalubridade para o líder de equipe e para o tratorista, por ausência de previsão na convenção coletiva aplicável ou de laudo técnico de insalubridade; (f) deve ser corrigida a divergência entre a capacidade dos caminhões descritos nos itens 7.1.4.6 e 7.2.4.6 do termo de referência e na planilha de custos, uniformizando as respectivas previsões para a 10.000 litros; (g) é procedente a crítica dirigida à adoção de convenções e sindicatos convenientes para as empresas licitantes, devendo a Administração, na execução contratual, considerar o “instrumento coletivo que a empresa se enquadrar, devido à sua atividade econômica preponderante”; (h) o item 5.1 contém previsão inerente à participação de licitantes em procedimentos eletrônicos, qual seja, o cadastro básico no SICAF, a rigor do art. 87 da Lei 14.133/2021; (i) a exigência de habilitação técnica consistente na apresentação de registro ou inscrição da empresa licitante no Conselho Regional dos Técnicos Industriais – CRT dá-se em caráter alternativo aos demais conselhos profissionais previstos no correspondente item do edital, sendo certo que o art. 2º, IV, da Resolução n. 248/2023 daquele Conselho contempla a “preservação e conservação de jardins de interesse patrimonial” como atividades a serem realizadas por profissionais registrados. Afirma, ainda, que a previsão de registro no CRT deu-se a partir de impugnação formulada pela própria entidade de regulação profissional contra o edital de



concorrência n. 10/2021, da Prefeitura de Campinas. Aduz, ainda, que o CREA propôs três ações judiciais contra resoluções e competências do CRT, que foram julgadas improcedentes; (j) o prazo para a apresentação do plano de trabalho e do plano de manutenção dos veículos é de cinco dias e está previsto nos subitens 6.2 e 6.2.3 do termo de referência; e, (k) em relação ao cálculo dos dias úteis, a Prefeitura esclareceu se tratar de contrato com prazo estimado de 60 meses, em que há dias de feriados que caem aos domingos e que, por esses fatores, trata-se de uma estimativa de dias úteis que não requer correções (ev. 31 do TC-00024913.989.20-0).

A Assessoria Técnica, por suas vertentes especializadas de engenharia, economia e jurídica, se manifestou pela improcedência da representação de Soluções Serviços Terceirizados Ltda. (TC-00025075.989.24-4) e pela procedência parcial das demais representações, nos seguintes termos: (a) é procedente a crítica voltada à divergência entre o item 7.1.2.11 do edital e a planilha de custos. Conforme as justificativas apresentadas pela Prefeitura, é sua responsabilidade esclarecer, no ato convocatório e seus anexos, que “o Departamento de Parques e Jardins fornecerá os insumos referidos” (particularmente, adubo orgânico, terra vegetal, grama em placas, inseticidas, formicidas, adubos químicos e calcário); (b) é improcedente a crítica voltada à estimativa dos custos de mão de obra em relação ao Programa de Participação nos Rendimentos – PPR e à Participação nos Lucros e Resultados – PLR; mas é procedente a insurgência voltada ao percentual de acréscimo salarial para o líder de equipe em decorrência do “Dia do Trabalhador da Manutenção de Áreas Verdes”, que é de 0.04% do valor originalmente previsto e que deve estar previsto na planilha de custos; (c) é procedente a crítica voltada à composição dos custos, pois o termo de referência não informa todas as fontes de preços consultadas, bem como as respectivas datas-bases. Por isso, “a Prefeitura deve complementar os documentos indicando todas as fontes de preços que balizaram o orçamento”. Ademais, a Prefeitura deve considerar, nas fontes de preços consultadas, as



hipóteses em que os valores obtidos contemplam BDI próprio, diferente daquele adotado pela Prefeitura, a fim de evitar sobrepreço; (d) é procedente o questionamento voltado à necessidade de complementar, na planilha de custos, os custos unitários decompostos para os itens micro-trator roçadeira coletora, recicladora com descarte lateral, micro-ônibus e roçadeira costal, informando a fonte de preços e sua data-base; (e) é improcedente a crítica voltada à ausência de previsão de adicional de insalubridade para o líder de equipe e para o tratorista, por ausência de previsão na convenção coletiva aplicável ou de laudo técnico de insalubridade. Todavia, a Prefeitura deve sanear a divergência na referência às convenções coletivas de trabalho efetivamente utilizadas, informando, no ato convocatório, a fonte correta, se a CCT n. SP 001745/2024 ou a CCT SP 004305/2024; (f) é procedente o inconformismo referente à divergência entre a capacidade dos caminhões descrita nos itens 7.1.4.6 e 7.2.4.6 do termo de referência e na planilha de custos. Conforme a Prefeitura se comprometeu em suas justificativas, a diferença deve ser eliminada; (g) é procedente a crítica dirigida à adoção, para fins de repactuação durante a execução contratual, do “instrumento coletivo que a empresa se enquadrar, devido à sua atividade econômica preponderante”, a rigor do disposto no art. 135, II da Lei 14.133/2021; (h) é improcedente a crítica direcionada ao item 5.1, que exige cadastro básico no SICAF, porque a exigência questionada está amparada no art. 87 da Lei 14.133/2021; (i) é “aceitável” a manutenção da exigência de habilitação técnica consistente na apresentação de registro ou inscrição da empresa licitante no Conselho Regional dos Técnicos Industriais – CRT. A Assessoria Técnica anotou que há “indefinição quanto às disputas judiciais noticiadas” e que “o apontamento não trata de condição que prejudica a competitividade do certame”; (j) é improcedente a crítica voltada à inexistência de prazo para a apresentação do plano de trabalho e do plano de manutenção dos veículos. Referido prazo é de cinco dias e está previsto nos subitens 6.2 e 6.2.3 do termo de referência. Recomenda-se, todavia, que a Prefeitura amplie referido prazo



ao menos para 5 dias úteis; e (k) é improcedente a crítica voltada ao cômputo dos dias úteis durante a contratação, pois a divergência entre o cálculo feito pela Prefeitura e pela representante é de apenas 0,67%, sem que houvesse indícios de impactos financeiros efetivos (ev. 50 do TC-00024913.989.20-0).

O Ministério Público de Contas se manifestou pela improcedência da representação formulada por Soluções Serviços Terceirizados Ltda. (TC-00025075.989.24-4) e pela procedência parcial das demais representações, em linha com o parecer da Assessoria Técnica (ev. 57 do TC-00024913.989.24-0).

É o relatório.

GJJ



TCE SP
Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo

GABINETE DO CONSELHEIRO
RENATO MARTINS COSTA

(11) 3292-3250 (11) 3292-3499 – gcrmc@tce.sp.gov.br

VOTO PRELIMINAR

Em preliminar, apresento para **referendo** do Tribunal Pleno decisão monocrática proferida pelo e. Cons. Antonio Roque Citadini, mediante a qual se determinou a sustação cautelar do certame cujo edital ora se aprecia.



VOTO DE MÉRITO

Acolho os pareceres da Assessoria Técnica e do Ministério Público de Contas (ev. 50 e ev. 59 do TC-00025092.989.24-3)

Assim, são improcedentes as críticas a seguir relacionadas:

É improcedente a crítica voltada à estimativa dos custos de mão de obra em relação ao Programa de Participação nos Rendimentos – PPR e à Participação nos Lucros e Resultados – PLR.

É improcedente a crítica voltada à ausência de previsão de adicional de insalubridade para o líder de equipe e para o tratorista, por ausência de previsão na convenção coletiva aplicável ou de laudo técnico de insalubridade.

É improcedente a crítica direcionada ao item 5.1, que exige cadastro básico no SICAF, porque amparada no art. 87 da Lei 14.133/2021.

É improcedente a crítica voltada ao item 6.1 do edital, que contém exigência de habilitação consistente na apresentação de inscrição no Conselho Regional dos Técnicos Industriais – CRT. Trata-se de exigência alternativa, admitindo-se também, pela literalidade da redação empregada, a inscrição no Conselho Profissional de Engenharia e Agricultura ou no Conselho Profissional de Arquitetura e Urbanismo.

É improcedente a crítica voltada ao cálculo dos dias úteis, pois, como anotou a Assessoria Técnica, a divergência entre o cálculo feito pela Prefeitura e pela representante é de apenas 0,67% e não foi demonstrado impacto financeiro relevante em decorrência dessa diferença.

É improcedente a crítica voltada à inexistência de prazo para a apresentação do plano de trabalho e do plano de manutenção dos veículos. Referido prazo é de cinco dias e está previsto nos subitens 6.2 e 6.2.3 do termo de referência.



De outro turno, são procedentes os apontamentos a seguir, que ensejam a correção do ato convocatório e seus anexos, conforme descrito abaixo:

É procedente a insurgência voltada ao percentual de acréscimo salarial para o líder de equipe em decorrência do “Dia do Trabalhador da Manutenção de Áreas Verdes”, que é de 0.04% sobre o valor originalmente previsto e que deve estar registrado na planilha de custos.

É procedente a crítica voltada à divergência entre o item 7.1.2.11 do edital e a planilha de custos. A Prefeitura deverá corrigir o edital, conforme se comprometeu em suas justificativas, para esclarecer que é de sua responsabilidade o fornecimento dos insumos nele referidos (particularmente, adubo orgânico, terra vegetal, grama em placas, inseticidas, formicidas, adubos químicos e calcário).

É procedente a crítica voltada à composição dos custos, pois o termo de referência não informa todas as fontes de preços consultadas, bem como as respectivas datas-bases. A Prefeitura deve especificar as fontes de preços que balizaram o orçamento, considerando as hipóteses em que os valores obtidos contemplam BDI próprio, diferente daquele adotado pela Prefeitura, a fim de evitar sobrepreço.

É procedente a crítica voltada à necessidade de complementar, na planilha de custos, os preços unitários decompostos para os itens micro trator roçadeira coletora, recicladora com descarte lateral, micro-ônibus e roçadeira costal, considerando os insumos necessários ao seu funcionamento habitual e a mão de obra empregada para a sua operacionalização, sempre informando a fonte de preços e sua data-base.

É procedente o apontamento de divergência entre a capacidade dos caminhões descrita nos itens 7.1.4.6 e 7.2.4.6 do termo de referência e na planilha de custos. Conforme a Prefeitura se comprometeu em suas



justificativas, a diferença deve ser eliminada, indicando corretamente e de modo uniforme a capacidade dos veículos.

É procedente a crítica dirigida à adoção, para fins de repactuação durante a execução contratual, do “instrumento coletivo que a empresa se enquadrar, devido à sua atividade econômica preponderante”, a rigor do disposto no art. 135, II da Lei 14.133/2021, conforme a própria Prefeitura reconheceu em suas justificativas.

Recomenda-se, porque não foi objeto de contraditório específico, que a Prefeitura saneie a divergência na referência às convenções coletivas de trabalho efetivamente utilizadas, informando, no ato convocatório, a fonte correta, se a CCT n. SP 001745/2024 ou a CCT SP 004305/2024.

Igualmente, recomenda-se, pela mesma razão, que a Prefeitura reavalie a correção e suficiência do referido prazo de 5 dias para apresentação do plano de trabalho e do plano de manutenção dos veículos, eventualmente, ampliando-o para 5 dias úteis, conforme anotou a Assessoria Técnica.

Nesses termos, caso a Prefeitura decida prosseguir com o certame, deverá retificar o edital e seus anexos, nos termos indicados neste voto e nos pareceres da Assessoria Técnica e do Ministério Público de Contas.

Na sequência, a Prefeitura deverá proceder atenta revisão do edital e seus anexos, a fim de evitar contradições internas eventualmente decorrentes das correções aqui determinadas.

Finalmente, deverá republicar o edital de licitação, observando a integralidade dos prazos legais aplicáveis.

É como voto.

RENATO MARTINS COSTA
Conselheiro